

Na podlagi Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679), Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 94/07 – ZVOP-1-UPB1), 21. in 22. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, 113/05 – ZGas-UPB1), ter 19. člena Statuta Gasilske zveze Ljubljana je Skupščina GZ Ljubljana na zasedanju dne 30. 03. 2022 sprejela

PRAVILNIK

o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina in namen pravilnika)

(1) S tem pravilnikom se določajo pravila za obdelavo osebnih podatkov in organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki, ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pri Gasilski zvezi Ljubljana (v nadaljevanju GZL), in dajejo strokovne usmeritve za obdelavo osebnih podatkov, organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih obdelujejo gasilske organizacije – članice GZL – z namenom, da se zagotovi zakonita obdelava osebnih podatkov in se prepreči slučajno ali namerno nepooblaščen uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščen obdelava osebnih podatkov. Prav tako se s tem pravilnikom določajo pravila za obdelavo osebnih podatkov znotraj GZL in v odnosu do gasilskih organizacij (v nadaljevanju GO) za namene izvajanja nalog gasilske službe. S pravilnikom se ureja tudi način dostopa uporabnikov osebnih podatkov, ki jih v svojih zbirkah obdeluje GZL.

(2) Zaposleni, zunanji sodelavci in drugi pooblašчени sodelavci, ki pri svojem delu obdelujejo ter uporabljajo osebne podatke, morajo biti seznanjeni z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, s področno zakonodajo, ki ureja posamezno področje njihovega dela in vsebino tega pravilnika.

2. člen

(pomen izrazov)

V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

1. Osebni podatek – je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen.
2. Posameznik – je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so

značilni za njegovo fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov ali ne zahteva veliko časa.

3. Zbirka osebnih podatkov – je vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi; strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali omogoči določljivost posameznika.

4. Obdelava osebnih podatkov – pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).

5. Anonimiziranje – je sprememba oblike osebnih podatkov, da jih ni več mogoče povezovati s posameznikom oz. je to mogoče z nesorazmerno velikimi napori, stroški ali porabo časa.

6. Upravljavalec osebnih podatkov – je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov oziroma oseba, določena z zakonom, ki določa tudi namene ter sredstva obdelave.

7. Posebne vrste osebnih podatkov – so podatki o rasnem, narodnem ali narodnostnem poreklu, političnem, verskem, filozofskem prepričanju, članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju, spolnem življenju, vpisu ali izbrisu v ali iz kazenske evidence ali prekrškovne evidence ter biometrične značilnosti.

8. Uporabnik osebnih podatkov – je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki se ji posredujejo ali razkrijejo osebni podatki.

9. Nosilec podatkov – so vse vrste sredstev, na katerih so zapisani ali posneti podatki (listine, akti, gradiva, spisi, računalniška oprema vključno magnetni, optični ali drugi računalniški mediji, fotokopije, zvočno in slikovno gradivo, mikrofilmi, naprave za prenos podatkov ipd.).

10. Gasilske organizacije (GO) – so prostovoljna gasilska društva in njihove enote, gasilske zveze, poklicne gasilske enote, organizirane kot javni zavodi in druge organizacijske oblike, ki poklicno opravljajo gasilsko službo.

11. Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) – je humanitarna organizacija, v kateri fizične osebe prostovoljno delujejo in opravljajo naloge na področju gasilstva, varstva pred požarom in drugimi nesrečami ter opravljajo druge dejavnosti, ki so pomembne za razvoj in delovanje gasilstva.

12. Gasilska zveza Ljubljana (GZL) – je zveza vseh prostovoljnih gasilskih društev, prostovoljnih industrijskih gasilskih društev, ki je organizirana na območju Mestne občine Ljubljana, so organizirana v Mestni občini Ljubljana (dikcija GZL statut). Je samostojna, nepridobitna, humanitarna, nepolitična oblika povezovanja prostovoljnih gasilskih društev.

13. Prostovoljni gasilec – je član prostovoljnega gasilskega društva.
14. Poklicni gasilec je – delavec v poklicni gasilski enoti ali poklicnem jedru gasilske enote ali delavec, ki opravlja operativne naloge gasilstva v gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji.
15. Operativni gasilec – je oseba, ki poklicno ali prostovoljno opravlja operativne naloge gasilstva v formacijskih sestavah gasilskih enot, izpolnjuje predpisane psihofizične ter zdravstvene zahteve in je strokovno usposobljena za opravljanje teh nalog.
16. Operativne naloge gasilstva – so gašenje in reševanje ob požarih, prometnih, okolijskih oziroma ekoloških in industrijskih nesrečah, zaščita in reševanje oseb ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, požarne straže ter druge splošne reševalne naloge. Operativne naloge gasilstva so tudi preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom.
17. Odgovorna oseba po tem pravilniku je predsednik Gasilske zveze Ljubljana. Ko se pravilnik uporablja kot organizacijsko navodilo za gasilske organizacije, je odgovorna oseba predsednik posamezne gasilske organizacije.

2. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

3. člen (zbirke osebnih podatkov)

- (1) GZL obdeluje zbirke osebnih podatkov, v skladu z zakonskim pravnim temeljem iz zakona, ki ureja gasilstvo, ter drugih pravnih aktov, ki urejajo pooblastila GZL oziroma izvajanje javne gasilske službe. Za namen izvajanja javne gasilske službe obdeluje GZL tudi druge osebne podatke, ki so potrebni in primerni za sklenitev in izvajanje pogodb ali na podlagi osebne privolitve posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
- (2) GZL obdeluje evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov, iz katere so razvidni kontaktni podatki GZL, vrste zbirk in osebnih podatkov, ki se obdelujejo v njih, namen obdelave osebnih podatkov, kategorije uporabnikov, ki se jim osebni podatki posredujejo.
- (3) GZL obdeluje naslednje zbirke z osebnimi podatki:
 - o prostovoljnih gasilcih;
 - o pogodbenih sodelavcih;
 - s področja dela in socialne varnosti
 - nosilcev starševske odgovornosti mlajših od 16 let
 - o zbirkah podatkov iz naslova uporabe GPS.
- (4) Odgovorna oseba za zakonitost obdelave osebnih podatkov na GZL je predsednik GZL, v GO pa predsednik GO.

4. člen

(obdelava osebnih podatkov s strani gasilskih organizacij in tretjih oseb)

(1) Zbirko osebnih podatkov iz 3. alineje 3. člena tega pravilnika obdeluje GZL za svoje potrebe in potrebe gasilskih organizacij, v skladu z Zgas in drugimi pravnimi akti. Vsaka gasilska organizacija lahko iz te zbirke pridobi osebne podatke samo za svoje člane, prav tako jih za svoje člane posreduje v zbirko. Podatki za to zbirko se pridobijo neposredno od posameznikov, na katere se nanašajo, ali iz že obstoječih zbirk podatkov, ter se hranijo in uporabljajo le toliko časa, kot je to potrebno za doseg namena, za katerega so bili zbrani. Šteje se, da so bili podatki pridobljeni od posameznikov tudi v primerih, ko jih je v njihovem imenu in za njihov račun (po pooblastilu posameznika) GZL dejansko posredovala tretja oseba. Če GZL o takšnem načinu posredovanja ni že sama obvestila posameznika, izvede razumne ukrepe glede preverjanja obstoja pooblastila za ta namen (klic, e- pošta ipd. posamezniku, na katerega se osebni podatki nanašajo).

(2) Osebne podatke iz zbirke o prostovoljnih gasilcih iz 3. alineje 3. člena tega pravilnika lahko uporabljajo:

- organi GZL in prostovoljnih gasilskih društev za opravljanje svojih nalog, v skladu s pravili gasilskih organizacij;
- občinski organi, pristojni za organiziranje javne gasilske službe občin;
- inšpektorji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za opravljanje inšpekcijskih nalog, v skladu s tem zakonom in predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje za opravljanje nalog, v skladu s tem zakonom in predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter drugi državni organi, če je tako določeno z zakonom.

(3) Gasilske organizacije lahko z GZL dogovorijo neposreden dostop do zbirke o prostovoljnih gasilcih iz 3. alineje 3. člena tega pravilnika. Pred odobritvijo neposrednega dostopa GZL pri gasilski organizaciji preveri, kako je na njeni strani zmanjšano tveganje za nepooblaščen dostopanje do osebnih podatkov. Enak dogovor je po predhodnem preverjanju ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov mogoč tudi z drugimi uporabniki osebnih podatkov iz zbirke o prostovoljnih gasilcih iz 3. alineje 3. člena tega pravilnika, ki so naštet v prejšnjem odstavku tega člena.

(4) GZL lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupa pogodbenemu obdelovalcu, ki je registriran za opravljanje takšne dejavnosti in zagotavlja ustrezne postopke ter ukrepe zavarovanja. Pogodbeni obdelovalci obdelujejo osebne podatke v zbirkah GZL po pravilih iz 21. člena tega pravilnika.

5. člen

(obdelava osebnih podatkov iz poštnih pošilk)

- (1) Delavec GZL, ki je zadolžen za sprejem in evidenco pošte, odpira in pregleduje vse poštne pošiljke in pošiljke, ki na drug način prispejo na GZL – prinesejo jih člani, druge osebe ali kurirji
- razen pošilk iz drugega in tretjega odstavka tega člena.
- (2) Delavec, ki je zadolžen za sprejem in evidenco pošte, ne odpre pošilk, ki so naslovljene na drug organ ali organizacijo in so pomotoma dostavljene na GZL.
- (3) Delavec, ki je zadolžen za sprejem in evidenco pošte, ne sme odpreti pošilk, naslovljenih osebno na delavce ali sodelavce GZL, na katerih je na ovojnica navedeno, da se vročijo osebno naslovniku, ter pošilk, na katerih je najprej navedeno osebno ime delavca ali sodelavca GZL, brez označbe njegovega uradnega položaja in šele nato naslov GZL.

6. člen

(posredovanje osebnih podatkov)

- (1) Osebni podatki iz zbirk GZL se lahko posredujejo tretji osebi le, če se le-ta izkaže z ustreznim pravnim temeljem, v skladu z določili zakona ali drugega pravnega akta, ki ureja varstvo osebnih podatkov (praviloma z zakonsko določbo ali osebno privolitvijo posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo). Če pravni temelj ob zaprosilu za posredovanje osebnih podatkov ni razviden, odgovorna oseba GZL prosilca pozove k sklicu nanj in izkazu njegovega obstoja (še posebej ob sklicu na osebno privolitve posameznika) in šele potem sprejme odločitev o posredovanju ali zavrnitvi posredovanja zahtevanih osebnih podatkov. Zapisan način ravnanja velja tudi v primerih, ko gasilske organizacije zaprošajo GZL za osebne podatke posameznikov, ki niso njihovi člani.
- (2) Posredovanje osebnih podatkov iz prvega odstavka tega člena lahko uporabnik zahteva pisno ali ustno. Če uporabnik zahteva posredovanje osebnih podatkov ustno, sme odgovorna oseba v primeru dvoma o vsebini zahteve oziroma privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo, od uporabnika zahtevati, naj takšno zahtevo kot privolitev, če se sklicuje nanjo (ali drug pravi temelj), predloži v pisni obliki.
- (3) Osebni podatki, ki se posredujejo uporabniku v fizični obliki, morajo biti posredovani v ovojnicah, ki ne omogoča, da bi bila ob normalni svetlobi ali pri njeni osvetlitvi z običajno lučjo vidna njena vsebina. Ovojnica mora tudi zagotoviti, da njenega odprtja in seznanitve z njeno vsebino ni mogoče opraviti brez vidne sledi odpiranja ovojnice.
- (4) Osebne podatke je dovoljeno posredovati z informacijskimi, komunikacijskimi in drugimi sredstvi le ob izvajanju postopkov in ukrepov, ki nepooblaščenim osebam preprečujejo prilaščanje ali uničenje podatkov ter neupravičeno seznanjanje z njihovo vsebino med prenosom.
- (5) Občutljive osebne podatke oziroma posebne vrste osebnih podatkov je dovoljeno posredovati preko komunikacijskih omrežij samo, če so posebej zavarovani s kriptografskimi

metodami in elektronskim podpisom, tako da je zagotovljena nečitljivost podatkov med njihovim prenosom.

7. člen (evidenca posredovanj)

(1) Za namen omogočanja izvršitve pravice posameznika do seznanitve z njegovimi osebnimi podatki, lahko posameznik zahteva seznam uporabnikov, ki so jim bili posredovani njegovi osebni podatki (kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen), GZL posreduje osebne podatke na način, ki omogoča takšno ugotavljanje, lahko pa vodi tudi evidenco posredovanj osebnih podatkov.

V slednjem primeru se vsako posredovanje osebnih podatkov zaznamuje z navedbo naslednjih podatkov:

- kateri osebni podatki so bili posredovani;
- uporabnike, ki so jim bili posredovani osebni podatki;
- pravni temelj za posredovanje.

(2) Odgovorna oseba GZL lahko o posredovanju osebnih podatkov naredi le zaznamek in ga shrani na način, ki bo omogočal izvršitev pravice posameznika, če bo le-ta postavil zahtevo po predložitvi seznama uporabnikov.

(3) Evidenca posredovanj oziroma zaznamki o posredovanju se vodijo/hranijo za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov (6 let od dneva posredovanja).

8. člen (hramba osebnih podatkov)

(1) Osebni podatki se lahko hranijo le toliko časa, kot je potrebno za dosego določenega namena oziroma do poteka roka hrambe.

(2) Po preteku roka hrambe se osebni podatki zбриšejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, razen če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo, oziroma če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

(3) Za brisanje osebnih podatkov v elektronski obliki se uporabi takšna metoda brisanja, da je nemogoča restavracija vseh ali dela brisanih podatkov – v aplikaciji lahko ostanejo le anonimizirani podatki.

(4) Osebni podatki v fizični obliki se uničijo na način, s katerim se zagotovi, da postane osebni podatek nerazpoznaven in neobnovljiv (npr. rezalnik papirja, fizično uničenje zunanjih podatkovnih enot).

(5) Prepovedano je zavreči odpadne nosilce podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, na način, ki omogoča obnovitev ali razpoznavnost osebnih podatkov (npr. v koš za smeti).

3. ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

9. člen (ukrepi zavarovanja)

(1) Zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske in ustrezne logično-tehnične postopke ter ukrepe, s katerimi se:

- varujejo prostori, oprema in sistemska programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
- varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
- zagotavlja varnost posredovanja osebnih podatkov, tako da se preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
- onemogoči nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki in do samih osebnih podatkov;

4. PODROČNE UREDITVE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

10. člen (elektronska pošta in uporaba naprav ter programske opreme)

(1) Elektronska pošta in naprave se uporabljajo v namene opravljanja dolžnosti dela na GZL.

(2) V napravo, drugo tehnično sredstvo, dano v uporabo s strani GZL ali v elektronsko pošto delavca, ki je angažiran bodisi na podlagi izvolitve ali imenovanja (v nadaljevanju: uporabnik opreme), sme GZL poseči le v primeru nepričakovane, nenadne in dalj časa trajajoče ali trajne odsotnosti uporabnika opreme kadar:

- je to nujno in neizogibno potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti GZL;
- je to nujno in neizogibno potrebno za izpolnitev pogodbenih obveznosti GZL, katerih neizpolnitev ali izpolnitev z zamudo bi za GZL pomenila izgubo ugleda ali neupravičeno porabo javnih sredstev.

(3) Uporabnika opreme se pred posegom v napravo, drugo tehnično sredstvo ali elektronsko pošto pozove k prostovoljni predložitvi gesel in/ali potrebnih dokumentov ter se mu za izpolnitev zahteve postavi primeren rok. Tako v primeru prostovoljnega posredovanja dostopnih gesel, kot tudi v primeru, da se uporabnik na poziv GZL ne odzove ali ga zavrne, se vstop v napravo drugo tehnično sredstvo ali elektronsko pošto opravi komisijsko, uporabniku pa se omogoči, da dejanju osebno prisostvuje, tako da se ga obvesti o kraju in času dejanja,

razen če to iz objektivnih razlogov ni mogoče ali če zaposleni s svojim ravnanjem očitno onemogoča vstop.

(4) Vpogled v napravo, drugo tehnično sredstvo in/ali elektronsko pošto uporabnika opravi tričlanska komisija, ki jo vsakič imenuje predsednik GZL.

(5) Komisija iz prejšnjega odstavka o vsakem vstopu v napravo, drugo tehnično sredstvo in/ali elektronsko pošto po tem členu vodi ustrezno evidenco.

(6) Šteje se, da je o namenu uporabe elektronske pošte in ostale programske opreme, ki jo uporabniku za namene opravljanja dela nudi GZL, ter o možnosti nadzora po določbah tega člena uporabnik predhodno obveščen, ko mu GZL izroči izvod tega pravilnika ali mu ga pošlje na elektronski naslov, ki ga uporabniku da GZL, ali ga za namen komunikacije z GZL posreduje uporabnik sam. Kot primerno obvestilo šteje tudi objava tega pravilnika na spletni strani GZL.

11. člen

(uporaba opreme za sledenje gibanju)

(1) GZL lahko v svoja gasilska vozila namesti naprave za sledenje, za namen zagotavljanja javne službe – natančne in hitre lokacije vozila za posredovanje v primeru potrebe po uporabi v operativne namene in/ali primeru odtujitve vozila. Tega namena ni mogoče doseči z drugačnimi sredstvi.

(2) Šteje se, da so uporabniki gasilskih vozil GZL obveščeni o uporabi opreme za sledenje z objavo tega pravilnika na spletni strani Gasilske zveze Ljubljane.

(3) Opremo za sledenje lahko gasilske organizacije uporabijo tudi pri namenski reševalni in komunikacijski opremi za namen njene hitre lokacije pri izvajanju operativnih nalog, za namen hitre lokacije uporabnika za zagotavljanje njegove varnosti pri izvajanju operativnih nalog in v primeru odtujitve opreme.

(4) Podatke iz naprav za sledenje obdeluje GZL oziroma njen pogodbeni obdelovalec, v skladu s določili 17. člena tega pravilnika. Hranijo se najdlje 1 leto – v primeru spora, v katerem so potrebni, pa do pravnomočnega zaključka takšnega spora, po tem roku se izbrišejo.

12. člen

(fotografiranje in snemanje dogodkov)

(1) Za namene dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu GZL le-ta dogodke v lastni organizaciji ali soorganizaciji, kot so prireditve, tekmovanja, izobraževanja in podobno, delno ali v celoti snema oziroma fotografira.

(2) Obvestilo o tem, da bo dogodek sneman oziroma fotografiran, se zapiše na vabilo oziroma obvestilo o dogodku. Navede se tudi namen snemanja oziroma fotografiranja. Na ta način se šteje, da so udeleženci oziroma obiskovalci obveščeni o snemanju oziroma fotografiranju javnega dogodka.

(3) Če je to bolj primerno (ob dogodkih z manjšim številom udeležencev, dogodkih, ki niso odprti za javnost, udeleženci pa na njih utemeljeno pričakujejo večjo stopnjo zasebnosti) se snemanje oziroma fotografiranje ustno napove in udeležencem pusti možnost, da izrazijo svojo voljo glede zajema njihove podobe s kamero ali fotografskim objektivom.

13. člen **(posredovanje osebnih podatkov v tretje države)**

(1) Če je potrebno osebne podatke posredovati v tretje države, ki niso članice EU in EGP – zaradi izvajanja operativnih nalog, usposabljanja ali iz drugih z javno gasilsko službo povezanih razlogov

– se šteje, da je iznos osebnih podatkov potreben za izpolnitev nalog, ki jih prostovoljni gasilec izvaja za GZL (pogodbeni pravni temelj).

(2) Če se osebni podatki posredujejo v tretje države izven potreb povezanih z javno gasilsko službo, je pred posredovanjem treba pridobiti privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Posameznika je pred pridobitvijo privolitve treba opozoriti na okoliščino, da tretja država, v katero se osebni podatki posredujejo, ne zagotavlja enakega nivoja varstva osebnih podatkov kot države članice EU in EGP.

5. VAROVANJE PROSTOROV, NOSILCEV PODATKOV, STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME

14. člen **(varovanje prostorov)**

(1) Prostori, v katerih posluje GZL, in se v njih nahajajo nosilci podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, strojna in programska oprema (v nadaljevanju: varovani prostori), morajo biti varovani z organizacijskimi in/ali tehničnimi ukrepi iz tega pravilnika, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do podatkov.

(2) V varovanih prostorih morajo biti po zaključku delovnega časa oziroma po končanem delu izven delovnega časa omare in pisalne mize z nosilci podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljeni ter fizično ali programsko zaklenjeni. Ključi se hranijo na mestu, ki ga določi predsednik GZL. Ključi se ne smejo puščati v ključavnicah.

(3) Omare, mize in drugo pohištvo, v katerem so nosilci z osebnimi podatki in se nahajajo izven varovanih prostorov (hodniki, skupni prostori), morajo biti zaklenjeni. Ključe hrani zaposleni, ki nadzoruje posamezno omaro oziroma pisalno mizo, na za to določenem mestu. Ključev ni dopustno puščati v ključavnicah.

(4) Osebe, ki ne delajo na GZL se smejo gibati v varovanih prostorih samo z vednostjo/prisotnostjo odgovorne osebe GZL.

15. člen

(varovanje nosilcev podatkov, ki vsebujejo osebne podatke v delovnem času)

- (1) Delavci in sodelavci GZL ne smejo puščati nosilcev z osebnimi podatki na vidnem mestu (npr. na mizah) v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje.
- (2) Nosilci podatkov, ki vsebujejo občutljive oziroma posebne vrste osebnih podatkov, se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov.
- (3) Nosilce podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, lahko delavci in sodelavci GZL odnesejo izven prostorov GZL samo z dovoljenjem odgovorne osebe. Šteje se, da je odgovorna oseba dala dovoljenje z angažiranjem določenega delavca ali sodelavca pri nalogi, katere sestavni del je tudi obdelava osebnih podatkov zunaj varovanih prostorov. V tem primeru posebno dovoljenje ni potrebno.
- (4) V prostorih, ki so namenjeni poslovanju s člani in drugimi, morajo biti nosilci podatkov z vsebovanimi osebnimi podatki in računalniški prikazovalniki nameščeni tako, da le-ti nimajo vpogleda vanje.

16. člen

(varovanje strojne in programske opreme)

- (1) Vzdrževanje in popravilo strojne, računalniške in druge opreme je dovoljeno samo z vednostjo odgovorne osebe GZL, izvedejo pa ga lahko samo pooblaščenji servisi ter vzdrževalci, ki imajo z GZL sklenjene ustrezne pogodbe.
- (2) Dostop do programske opreme mora biti varovan tako, da je dovoljen samo delavcem, ki jih določi odgovorna oseba GZL, vključno s pravnimi ali fizičnimi osebami, ki, v skladu s pogodbo, opravljajo dogovorjene storitve.
- (3) Popravljanje, spreminjanje in dopolnjevanje systemske in aplikativne programske opreme je dovoljeno samo na podlagi odobritve odgovorne osebe, delo pa lahko izvedejo samo pooblaščenji servisi in organizacije ter posamezniki, ki imajo z GZL sklenjene ustrezne pogodbe po določbah 21. člena tega pravilnika. Izvajalci morajo spremembe in dopolnitve systemske in aplikativne programske opreme ustrezno dokumentirati. Šteje se, da je odobritev odgovorne osebe GZL dana z njenim podpisom pogodbe s pogodbenim obdelovalcem in odobritvijo konkretne storitve – na primer z izdajo naročilnice.
- (4) Vsebina diskov mrežnega strežnika in lokalnih delovnih postaj, kjer se nahajajo osebni podatki, se periodično preveri z vidika prisotnosti računalniških virusov. Ob pojavu računalniškega virusa se tega čim prej odpravi, obenem pa se lahko ugotovi vzrok pojava virusa v informacijskem sistemu GZL.
- (5) Delavci ne smejo namestiti programske opreme brez vednosti odgovorne osebe GZL. Prav tako ne smejo nameščene programske opreme, ki je v lasti oz. ima pravico do njene uporabe GZL, brisati, ali brez odobritve odgovorne osebe GZL kopirati ali prenesti na drug medij.

(6) Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel mora omogočiti tudi možnost naknadnega ugotavljanja, kdaj so bili posamezni osebni podatki vnešeni v zbirko podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil.

6. STORITVE, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJE PRAVNE ALI FIZIČNE OSEBE

17. člen (pogodbena obdelava)

(1) Z vsako zunanjo pravno ali fizično osebo, ki za GZL opravlja posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in je registrirana za opravljanje takšne dejavnosti (v nadaljevanju: pogodbeni obdelovalec), odgovorna oseba GZL sklene pisno pogodbo, v skladu s predpisi.

(2) Pogodba iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi pogoje in ukrepe za zagotovitev zavarovanja osebnih podatkov.

(3) Prejšnji odstavek velja tudi za pogodbene obdelovalce, ki vzdržujejo obstoječo strojno in programsko opremo in izdelujejo ter inštalirajo novo strojno ali programsko opremo.

(4) Pogodbeni obdelovalci lahko obdelujejo osebne podatke GZL samo v okviru pooblastil iz pogodbe iz prvega odstavka tega člena in podatkov ne smejo obdelovati ali drugače uporabiti za noben drug namen.

(5) V primeru prenehanja pogodbenega obdelovalca oziroma prenehanja pogodbe se osebni podatki brez nepotrebnega odlašanja vrnejo GZL.

7. UKREPANJE OB SUMU NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA

18. člen (obveščanje)

(1) Delavci in sodelavci GZL so dolžni o aktivnostih, ki so povezane z odkrivanjem ali nepooblaščenim uničenjem osebnih podatkov, zlonamerni ali nepooblaščenimi uporabi, prilaščanju, spreminjanju ali poškodovanju osebnih podatkov takoj obvestiti odgovorno osebo GZL ali od njega pooblaščen osebno, sami pa morajo poskusiti z zakonitimi ukrepi takšno aktivnost preprečiti.

(2) Če odgovorna oseba GZL ugotovi kršitev varstva osebnih podatkov in je verjetno, da ta ogroža pravice in svoboščine posameznikov, mora o tem v 72 urah, od kar je zvedela za kršitev, obvestiti Informacijskega pooblaščenca.

8. ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE POSTOPKOV IN UKREPOV ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

19. člen **(izvajanje postopkov in ukrepov)**

(1) Vsak, ki obdeluje osebne podatke, je dolžan izvajati s tem pravilnikom predpisane postopke ter ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov in varovati osebne podatke, za katere je zvedel oziroma je bil z njimi seznanjen pri opravljanju svojega dela. Obveza varovanja podatkov ne preneha s prenehanjem delovnega, pogodbenega ali drugega razmerja.

20. člen **(odgovornost za izvajanje in nadzor nad izvajanjem)**

(1) Za izvajanje postopkov in ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov, določenih s tem pravilnikom, je odgovorna oseba na GZL predsednik GZL, v GO pa predsednik GO.

21. člen **(odgovornost za kršitev)**

(1) Kršitev določil tega pravilnika s strani zaposlenih pomeni kršenje obveznosti iz delovnega ali drugega razmerja, pogodbeni sodelavci pa za kršitve odgovarjajo na temelju pogodbenih obveznosti.

(2) Odgovornost iz prejšnjega odstavka ne izključuje kazenske ali odškodninske odgovornosti.

9. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

22. člen **(začetek veljavnosti)**

(1) Ta pravilnik se objavi na spletni strani GZL, ko ga sprejme skupščina GZL, in začne veljati osmi (8) dan po objavi na spletni strani GZL.



Predsednik GZ Ljubljana

Matjaž Šušteršič